

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4062/2534

นางอีด กลิ่นจันทร์ กับพวก
สมาคมผู้สื่อข่าวนนทบุรี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1291

ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ที่แก้ไขข้อบังคับและย้ายที่ตั้ง
ของสมาคม อ้างว่าการลงมติเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับมติที่ประชุมใหญ่จึงเป็น
มติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำฟ้องขอให้เพิกถอนมติของสมาคมที่ฝ่าฝืนต่อข้อ
บังคับตาม ป.พ.พ.มาตรา 1291 ซึ่งสมาชิกมีสิทธิจะร้องขอให้เพิกถอน แต่อย่าให้เนิ่น
ช้าเกินกว่า 1 เดือนนับแต่วันที่ได้ลงมตินั้น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นสมาชิกของจำเลยที่ ๑ ที่มีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้
จัดการจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันจัดประชุมใหญ่โดยมิได้แจ้งให้สมาชิกทราบ อัน
เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ แล้วลงมติแก้ไขข้อบังคับและทำการ
ย้ายที่ตั้งของจำเลยที่ ๑ มติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าวเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทำให้โจทก์และสมาชิกได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ทั้งสองมิได้เป็นสมาชิกของจำเลยที่ ๑ จึงไม่มี
อำนาจฟ้อง การแจ้งย้ายที่ตั้งของจำเลยที่ ๑ เป็นไปโดยชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ที่แก้ไขข้อบังคับและย้ายที่ตั้งของสมาคมจำเลยที่ ๑ อ้างว่า การลงมติเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ มติที่ประชุมใหญ่จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีตามคำฟ้องจึงเป็นการขอให้เพิกถอนมติของสมาคมที่ฝ่าฝืนต่อข้อบังคับ จึงอยู่ในบังคับของมาตรา ๑๒๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งให้สิทธิแก่สมาชิกที่จะร้องขอให้เพิกถอนมตินั้นเสียได้ แต่อย่าให้เนิ่นช้าเกินกว่า ๑ เดือน นับแต่วันที่ได้ลงมตินั้น เมื่อโจทก์ที่ ๑ ซึ่งเป็นสมาชิกใช้สิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลชั้นกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายจำกัดสิทธิไว้ กรณีจึงต้องห้าม

พิพากษายืน.

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-พรชัย สมรรถเวช)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายปรีดา พูนคำ

ศาลอุทธรณ์ - นายวินัย บุญพราหมณ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ